

[٢٠] كِتَابُ الْحُدُودِ

لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلىٰ مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِالتَّحرِيمِ، وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا السَّيِّدُ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتَهُ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلىٰ رَقِيقِهِ الْقِنِّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا».

وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِي السَّرِقَةِ، وَلَا قَتْلُهُ فِي الرِّدَّةِ، وَلَا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ.

وَحَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ، وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ.

فَصْلٌ

[فِي كَيْفِيَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ]

وَيُضْرَبُ فِي الْحَدِّ بِسَوْطٍ، لَا جَدِيدٍ، وَلَا خَلَقٍ، وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُجَرَّدُ، وَيُتَّقَىٰ وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ، وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ، أُخِّرَ حَتَّىٰ يَبْرَأَ؛ رَوَىٰ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأُمِرْتُ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ».

فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْطِ، جُلِدَ بِضِغْثٍ فِيهِ عِيدَانٌ بِعَدَدِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

فَصْلٌ

[فِي تَدَاخُلِ الْحُدُودِ]

وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ للهِ تَعَالىٰ فِيهَا قَتْلٌ، قُتِلَ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا، وَلَوْ زَنَىٰ مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ